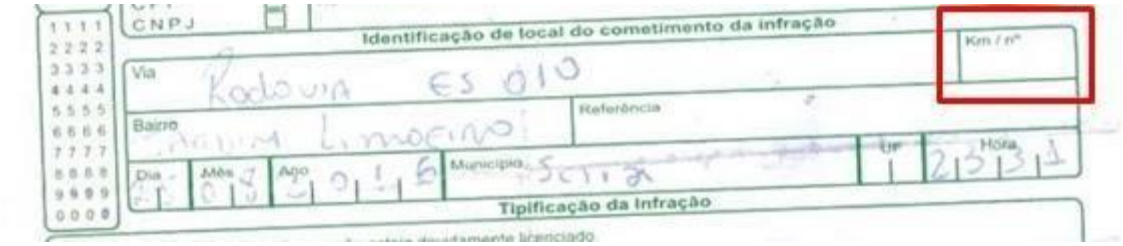
Prática: Erros do agente de trânsito que ANULAM o auto de infração

O processo administrativo, como vimos, deve dar oportunidade de o penalizado exercer o contraditório e ampla defesa. Isso quer dizer que o motorista pode se defender contra a penalidade que o órgão de trânsito está imputando a ele.

É importante que na hora de se defender, você, como defensor do condutor, solicite/requeira, junto ao órgão de trânsito competente, a cópia do auto infração, pois, muitas vezes, os autos infração são lavrados sem abordagem, fazendo com que os motoristas e proprietários de veículos só tenham conhecimento do cometimento da suposta infração após receberem a notificação da autuação.

Auto de infração preenchido de forma errada:


CNPJ
Identificação de local do cometimento da infração
Km / nº
Via
Rodovia ES 010
Referência
Bairro
Município
Dia
Mês
Ano
UF
Hora
Tipificação da Infração

Em que pese o AIT em questão ter sido julgado consistente pela autoridade de trânsito, pois houve expedição da notificação da autuação, ele merece ser imediatamente anulado por inobservância do preenchimento do local da infração.

*Segundo o anexo II da Portaria n° 354 da SENTRAN, também faltou neste AIT o preenchimento do campo UF, campo de preenchimento obrigatório!

Note que neste caso, o agente de trânsito apenas escreveu o nome da Rodovia, sem mencionar o km/número onde o suposto cometimento da infração ocorreu.

Especificar o local da suposta infração como sendo apenas "rodovia x", viola o artigo 280, II do CTB, já que se for uma infração por ultrapassagem em faixa contínua amarela, por exemplo - artigo 203, V do CTB - há diversos locais em uma rodovia onde é permitido ou não a ultrapassagem. Percebe a importância do auto de infração ser preenchido da maneira correta? O auto de infração do exemplo, viola o exercício do contraditório e da ampla defesa, já que não é possível identificar o local onde ocorreu (ou não) a suposta ultrapassagem em local proibido.

Fazendo isso, há inobservância do artigo 280, II do CTB, vejam:

> *Art. 280: Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:*
> *[...]*
> ***II - local**, data e hora do cometimento da infração;*

Assim, pelo erro de preenchimento por parte da autoridade de trânsito, o AIT deve ser anulado, com fundamento no artigo 281 do CTB, uma vez que o AIT é inconsistente e irregular, pois viola o requisito de existência.

Outro caso que anula o auto de infração: **Auto de infração ilegível.**

5 TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO UTILIZADO

Marca: Modelo:

Nº Instrumento: Nº Teste:

TIPO DE MEDIÇÃO

☐ Velocidade (km/h) ☑ Alcoolemia (mg/l) ☐ Dimensão (m) ☐ Emissão de Poluentes (m⁻¹)

MEDIÇÃO REALIZADA	LIMITE REGULAMENTADO	VALOR CONSIDERADO
0,19 mg/l	0,10 mg/l	0,15 mg/l

AÇÃO DA AUTORIDADE OU AGENTE AUTUADOR

ASSINATURA

Segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, conforme estudamos o AIT é peça informativa, e, portanto, não poderá conter rasuras, emendas, uso de corretivos, ou qualquer tipo de adulteração e **o seu preenchimento se dará com letra legível**, preferencialmente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

A legibilidade pode ser entendida como a facilidade de leitura, que possibilita compreender o auto de infração, tornando eficiente as informações nele contidas.

Não sendo possível ler e entender o auto de infração, deve ser declarada sua inconsistência, com base no artigo 281 do CTB.

No caso em análise o AIT foi lavrado por infração ao artigo 165 do CTB.

Assim, segundo o §3° do artigo 8° da Resolução 423 do CONTRAN, é necessário que no AIT conste a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L;

Porém, no AIT acima é impossível "decifrar" qual o número do equipamento utilizado para fazer a medição, o que prejudica o motorista em sua defesa, já que não consegue pesquisar a data de aferição do equipamento.

Nesses casos, a **inobservância da forma** ou dos procedimentos previstos para o preenchimento do auto de infração produzem o mesmo resultado, a ilicitude do ato administrativo, o que acarreta a sua insubsistência ou irregularidade.

Como estudado, sempre que os requisitos formais do auto de infração não forem observados ou quando a peça não revestir a forma prevista na legislação de trânsito, o

auto de infração deve ser anulado, por estar inconsistente ou irregular, como bem determina o artigo 281, do Código de Trânsito Brasileiro:

> *Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.*
> *§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:*
> *I - se considerado inconsistente ou irregular;*